

עין משפט ונר מצוה

בא א מיי פיה מהל' מרות הל' י סג לאון רנ:

בב ב מיי פיה מהל' כללס הל' ז סג לאון רפ טושע ייד סי רלו סיה:



שיטה מקובצת

[א] דאי כתב רחמנא לא תשחט: [ב] קמ"ל דכי זרע חטה וחרצן או שעורה וחרצן נמי מחייב: [ג] ולהכי לא מצי לאוקומי כלאים כלאים בבת אחת:



רבינו גרשום

חד אין תרי לא. כלומר אי (מאת: בן אדם נאחד שחט) לאתו בנו (והוה שחטן) יהא חייב אבל אי אחד [שחטן] אותו [וואס] אחר שחטן אתו בנו לא יהא חייב. כתב רחמנא לא תשחט דאפי' תרי: ש"מ תתיב. דאפילו בנו ואותו: אע"ג דגופין מוחלקין פטרי. כלומר כיון דכלל שני איסורין בשחיטה אחת אע"ג דאיכא אתו ואת בנו ובנו ואותו אינו סופג אלא ארבעים: אלא לאו סומכוס היה. כלומר וחייב על כל אחת ואחת אע"ג דבבת אחת ובהתראה אחת: לא לעולם רבנן היא. כלומר ובאי לוקה לוקה אחת כיון דבתרא התראה ובבת אחת היא אינו לוקה אלא אחת ואת קמ"ל דאיכא תרי גוויי כלאים ואי לאו דבבת אחת היא הוה מייחייב תתיב: והכי דמי תי גוויי כלאים. דבידו אחת שעורה וחרצן ובידו אחת חטה וחרצן והפילן בבת אחת וחרצן: בהא לימא ר' יהודה סופג ארבעים. כלומר אפי' ארבעים לר' יהודה אינו סופג דהוי התראת ספק דמתרין אותו מספק דלא חיובל דספק הוא אם של ימין הוא דר' יהודה אינו מחייב אלא על של ימין: והכא את זה. כלומר ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחריו: או אחר זה פטור. כלומר להתראת ספק הוא שאין ולאיה דבר נאמר לא תזרע כרמך פי' כיון דכלל חרצן מחייבי משום שדך דאי לא מחייבי ר' יאשיה בכלאי זרעים שכלל כרס מאי קא צעי ומשני משום שדך לוקה ומשום כרמך לוקה וטעמא דר' יאשיה דבכלאי הכרס לא מחייבי אלף בג' מינים ובכלאי זרעים מחייבי דב' מפרש ר"י משום דזריעת כלאים משמע שני מיני זרעים ורעים וחרצן לאו מין זרע הוא אלף אין לפרש דמשמע ליה לא תזרע צהדי כרמך כלאים אלף שדך כלל שום זרע קרוי שדה דהא לא שייך לפרש כן גבי בהמקם ומיניה ר' יהודה צמק' כלאים (פי"א מ"ט) לא מחייבי בכלאי זרעים עד שזרע

פב: הזורע בלאים בלאים לאוקה.

תימה דמשמע הכא דצח כלאים לא לקי אלא חדא ואמאי לא לקי נמי משום לא תסיג גבול רעך (דברים יט) דלענין איסור כלאים דריש לה צצבת צפ' ר' עקיבא (דף פה.) וי"ל דכיון דאתא נמי לאזהרה דמסיג גבול אין לוקין עליו משום כלאים כמו שאין לוקין על השגת גבול דניתן להשגין ועוד דהוי לאו שצכללות: **תנינא** נזיר שחיה שותה כו'. אע"ג דהך דהזרע כלאים ברייתא היא ובכמה ברייתות שונה מה שבמשנה מ"מ היה לו לשנות צאתו ענין ששונה צמשה וכה"ג אשכחן צפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עז.) גבי אצא שאלו היה קורא לשמוקי דקודי דפרין תנינא מה טיבו של עובר זה כו' ופי' שם צנוקטרס דהכי פריך תנינא כלומר התם הוה ליה למימני:

אלא פשיטא בבת אחת ובהתראה אחת. פי' או בהתראה אחת ואפי' צוה אחר זה דאפילו צהא פטרי רבנן כמו מיר שיהי שותה כל היום דאינו חייב אלא אחת:

ולאפוקי מדרבי יאשיה דאמר אינו חייב עד שיוזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. נראה דאינו חייב משום כלאי הכרס קאמר ° אצל מודה דמשום כלאי זרעים מייחייב צתרי מינין צמטה ושעורה לחודיה וכן משמע דכי קאמר קמ"ל דכי זרע חטה וחרצן ושעורה וחרצן נמי חייב ולא נקט חטה ושעורה משמע דמודי צה ר' יאשיה ועוד נראה לפרש דקרי תרי גוויי כלאים כלאי זרעים וכלאי הכרס חטה ושעורה וחסה וחרצן וצחד גווינא חטה וחרצן ושעורה וחרצן כולה חד גווינא הוא ויש ספרים שכתבו צהס צהדיא או שעורה וחרצן ואפילו לספרים דצתי צסו ושעורה יס לפרש כמו או שעורה ולהכי לא מצי לאוקומי כלאים א צצת אחת כמו חטה ושעורה וחרצן דלקי תרתי לאפוקי מדרבי יאשיה דהא לרבי יאשיה נמי לקי תרתי וכן משמע צירושלמי צמק' כלאים צפ"ט דקאמר על דעתיה דר' יאשיה כתיב שדך לא תזרע כלאים ולאיה דבר נאמר לא תזרע כרמך פי' כיון דכלל חרצן מחייבי משום שדך דאי לא מחייבי ר' יאשיה בכלאי זרעים שכלל כרס מאי קא צעי ומשני משום שדך לוקה ומשום כרמך לוקה וטעמא דר' יאשיה דבכלאי הכרס לא מחייבי אלף בג' מינים ובכלאי זרעים מחייבי דב' מפרש ר"י משום דזריעת כלאים משמע שני מיני זרעים ורעים וחרצן לאו מין זרע הוא אלף אין לפרש דמשמע ליה לא תזרע צהדי כרמך כלאים אלף שדך כלל שום זרע קרוי שדה דהא לא שייך לפרש כן גבי בהמקם ומיניה ר' יהודה צמק' כלאים (פי"א מ"ט) לא מחייבי בכלאי זרעים עד שזרע

חטה ושעורה וכוסמת או שני חטים ושעורה על זה דלמר קרא כל חלב יפהר וכל חלב מירוש ודגן אמרה תורה תן חלב לזה וחלב לזה אין לי אלא מירוש ויפהר מירוש ודגן דגן ודגן מנין אמרת ק"ו ומה מירוש ויפהר שאין כלאים זה צוה אין מעשרין כו' ולרבי יאשיה מיימתי לה הכי ומה מירוש ויפהר שאין כלאים זה צוה (אפי' ע"י דבר אחר) אין מעשרין מזה על זה מירוש ודגן דגן ודגן שהם כלאים ע"י דבר אחר כו' לא נקט דבר אחר אלא משום מירוש ודגן: **מאי טעמא** דרבי יהודה התראת ספק היא. ואי'ת והא מסיקנא צפ' גיד הגשה (לקמן דף סא.) דמפשט פשיטא ליה לרבי יהודה דשל ימין וי"ל דהכא צעי למימר דתפשוט מהכא דלא מספקא ליה ומסיק דלעולם לא תפשוט וסבר לה כאידך כו':

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

אצל פרי לא. שחט אחד האם הצת אפילו אחרון פטור קא משמע לן: לא ישחטו. דמשמע לא על ידי אחד ולא ע"י שנים לא יהיו נשחטין: **מאי לא פשחטו**. דמשמע דתרוויהו עבדי איסורא: **צהעלם אחד**. שלא נודע לו צנחים שחטא וצשוגג חייב שמי חטאות וה"ה נמי דמחייבי צהתראה אחת וצכלאו אחד שני מלקיות: **דלושמעינן צעלמא**. היכא דאין גופין מוחלקים כגון צשני זיתי חלב: **דאע"ג דגופין מוחלקים**. שעל ידי שמי פרות צאין לו שני מלקיות הללו. ופליג סומכוס צסיפא וה"ה לרישא דקמני שחט שני צנייה ואח"כ שחטה סופג מ' לסומכוס סופג פ' וכן מלמטי צמוספתא (פי"ה ה"ה) שחט ה' צנייה ואחר כך שחטה סומכוס אומר משום רבי מאיר חייב משום חמשה לאוין: **הזורע כלאים כלאים**. משמע שזרע וחזר וזרע: **ועוד מאי כלאים כלאים**. חדא זריעה נמי מחייבי חדא: **צצס אחס**. צידו אחת חטה וחרצן וציידו אחת שעורה וחרצן: **אלא לאו סומכוס**. ושמע מינה אכל שני זימי חלב צהעלם אחד חייביט): **לעולם רבנן**. וצב' התראות ודקשיא לך פשיטא הא קמ"ל דאיכא תרי גוויי כלאים דצין חטה וחרצן וצין שעורה וחרצן הוו כלאים ולאפוקי מדרבי יאשיה דצעי שלשתן כאחד: **אצל מזה כוים ומזה כוים**. משני גיד הגשה של שמי ירכות של צהמה אחת: **ארבעים**. ר' יהודה לטעמיה דלמר צפ' גיד הגשה" אינו נהג אלא צאחת: **מאי טעמא דרבי יאודה**. דלמר אינו סופג אלף ארבעים לא הוה ליה למילקי כלל כל חדא וחדא התראת ספק הוא דהא מספקא ליה לר' יהודה צאציו מהן נוהג צצל ימין או צצל שמאל דקמני התם והדעת מצרעת שהוה של ימין ואצייעא להו פשיטא ליה של ימין ומאי דעת דעת תורה או ספוקי מספקא ליה ומאי דעת דעת נטיה ומדללא פשטיה מהא דמייפשט פשיטא ליה ש"מ לאו צשמי התראות קאמר דהא שמעינן ליה דלמר התראת ספק לא שמה התראה: **הכא זה וחזר והכא זה**. מי שלא שהמה אחר גיטה שלשה חדשים וניסת וילדה ספק בן תשעה לראשון וספק בן צשעה לאחרון וכשגדל הכה הא האחד וחזר והכא את חצירו: **חייב**. דקסבר התראת ספק שמה התראה: **צצס אחס**. הריס שמי ידיו והכא זה צאחת וזה צאחת: **חייב**. דהתראת ודאי היא: **צצס אחס**. דהויא התראת ודאי וקאמר ת"ק סופג שמונים: **אלא לאו סומכוס** היא. דלא אשכחן תנא דאית ליה הא סכריא אלף הוא: **צאס פשורפו**. עשה הוא ולאז שניתק לעשה אין לוקין עליו והמומיר צפסח פטור:

האי מיבעי ליה לגופיה א"כ ליכתוב לא תשחוט מאי לא תשחטו ואכתי מיבעי ליה דאי כתב רחמנא לא תשחוט ה"א חד אין תרי לא כתב רחמנא לא תשחטו ואפילו תרי אם כן לכתוב לא תשחטו מאי לא תשחטו שמע מינה תרתי: שחטה ואת בת בתה [וכו']:^א א"ל אביי לרב יוסף מאי טעמא דסומכוס קא סבר סומכוס^ב אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד חייב שתי חטאות וברין הוא דלישמעינן בעלמא והאי דקא משמע לן בהא להודיעך כחן דרבנן דאע"ג דגופין מוחלקין פטרי רבנן או דלמא קסבר סומכוס אבל שני זיתי חלב בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת והכא היינו טעמא הואיל וגופין מוחלקין א"ל אין קסבר אבל שני זיתי חלב בהעלם אחד חייב שתי חטאות ממאי^ג מדרתנן הזורע כלאים כלאים לוקה מאי לוקה אילימא לוקה אחת פשיטא ועוד מאי כלאים כלאים אלא פשיטא ב' מלקיות במאי עסקינן אילימא בזה אחר זה ובשתי התראות תנינא^ד אנויר שחיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה והוא שותה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת אלא פשיטא בבת אחת ובהתראה אחת מני אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכוס השתא ומה התם דגופין מוחלקין פטרי רבנן הכא לכ"ש אלא לאו סומכוס היא לא לעולם רבנן^ה ומילתא אנב אורחיה קמ"ל דאיכא תרי גוויי כלאים ולאפוקי מדרבי יאשיה^ו דאמר רבי יאשיה יעד שיוזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד קמ"ל דכי זרע חטה וחרצן^ז ושעורה וחרצן נמי מחייבי ת"ש^ח אבל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים רבי יהודה אומר אינו סופג אלא מ' היכי דמי אילימא בזה אחר זה ובשתי התראות מ"מ דרבי יהודה דאמר התראת ספק לא שמה התראה דתניא^ט הבה את זה וחזר והכה את זה קלל את זה וחזר וקלל את זה או שהכה שניהם בבת אחת או שקלל שניהם בבת אחת חייב ר' יהודה אומר בבת אחת חייב בזה אחר זה פטור אלא פשיטא בבת אחת ובהתראה אחת ומאן תנא קמא אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכוס השתא ומה התם דגופין מוחלקין פטרי רבנן הכא לא כל שכן אלא לאו סומכוס היא לא לעולם בזה אחר זה ורבנן והאי תנא סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה דאמר התראת ספק שמה התראה^י דתניא

^ילא תותירו ממנו עד בקר והגותר ממנו עד בקר באש תשרופו **בא** (דף נג.) יפהר מירוש ודגן מעשרין מזה על זה דלמר קרא כל חלב יפהר וכל חלב מירוש ודגן אמרה תורה תן חלב לזה וחלב לזה אין לי אלא מירוש ויפהר מירוש ודגן דגן ודגן מנין אמרת ק"ו ומה מירוש ויפהר שאין כלאים זה צוה אין מעשרין כו' ולרבי יאשיה מיימתי לה הכי ומה מירוש ויפהר שאין כלאים זה צוה (אפי' ע"י דבר אחר) אין מעשרין מזה על זה מירוש ודגן דגן ודגן שהם כלאים ע"י דבר אחר כו' לא נקט דבר אחר אלא משום מירוש ודגן: **מאי טעמא** דרבי יהודה התראת ספק היא. ואי'ת והא מסיקנא צפ' גיד הגשה (לקמן דף סא.) דמפשט פשיטא ליה לרבי יהודה דשל ימין וי"ל דהכא צעי למימר דתפשוט מהכא דלא מספקא ליה ומסיק דלעולם לא תפשוט וסבר לה כאידך כו': ודכרבי

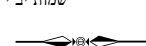
מסורת הש"ס

[א] (שבת לא: ג.) צ [ב] מדינא עי' חוס' ד"ה מנינא] [ג] קדושין עו: מסות כא. מזר מב, [ד] קדושין לו. צבורות נד. צבורות כב. לקמן קלו: [ה] לקמן סא. ודף לו, [ו] [לעיל פא:] [ז] [לקמן סא. מכות טו. יבמות קא. מוספתא דיבמות פי"ב ה"ה ע"ש], [ח] פסהדרין סג. פסחים פד. תמורה ד: מסות ד: טו. שבויות ג: לקמן סא. [ידף קמא:], [ט] [מדל"ל חייב שמיס], [י] [לקמן ל:]:



תורה אור השלם

1. וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֶּקֶר וְהַגֹּתֶר מִמֶּנּוּ עַד בֶּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפֶה: שמות יב י



גליון הש"ס

תוס' ד"ה ולאפוקי וכו' אבל מודה. עי' לעיל דף ע"ב חוס' ד"ה הרבי:



הגהות מהר"ב רינשבורג

[א] גמ' חס קן לס למזוז לא יקטיו פל"ל: [ב] שם ומלמא צבז אורחיה קמ"ל. י"ב עין מורת חיים:



מוסף רש"י

חטה ושעורה וחרצן. שלשתן צצת אחת דצבורות [ד.] במפולת יד. דהו לכו כלאי זרעים וכלאי הכרס כלחת [דברכות כב.] וטעמא דר' יאשיה לא ידענא מהיכל נפקא ליה דצעינן צ' מיני זרעים וחרצן שלישי ומפולת יד נפקא ליה מלל מזרע כרמך כלאים, משמע שזריעת הכרס עמיה תהיה בכלאים [קדושין לט.]. אבל מזה כזית ומזה כזית. מלל ימין ומשני שמאל [לקמן צא.]. אינו סופג אלא מ'. דלתי טיהא אלף צאחת [לקמן צד.]. הבה את זה וחזר והכה את זה. מי שגירס את אשמו וישתאף וילדה. ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון. הכה זה וחזר והכה זה צשמי התראות, דהויא לא חטא ספק בן ז' לראשון ספק בן ז' לאחרון. הכה זה וחזר וקסבר התראת ספק שמה התראה ואינא וממה נפשך עובר והסכו [יבמות קא.]. בבת אחת. שחבטן ממקל צהכא אחת [שם ולקמן צא.]. או בהתראה אחת בתוך כדי דבור דהויא לה התראת ודאי, דממה נפשך חד מנייהו אצריה [מכות שם.]. חייב. דהתראה ודאי המרו צו אל תכה שניהם צממכה זו אתה אחרי זה פטור. דאיכא שמי התראות וכל חדא וחדא הוה התראת ספק [שם].